

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1169/2532

นางทองสิน ปิ่นแก้ว

โจทก์

นายเกื้อ ปิ่นแก้ว

จำเลย

นางทองสิน ปิ่นแก้ว โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 139)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 6908ตำบลท่ายาง (ละหารบอน) อำเภอท่ายาง (นายาง) จังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 64 วา เป็นกรรมสิทธิ์ของนายเกื้อปิ่นแก้วโดยการครอบครองปรบักษ์ โดยพิพากษาใหม่ว่าที่ดินตามโฉนดดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการครอบครองปรบักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน และให้จำเลยมอบหน้าโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์

หลังจากยื่นฟ้องแล้ว โจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยถึงแก่กรรมขอให้เรียกนางสมใจ ปิ่นแก้ว ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 104,103)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 93)

คำสั่ง

ตามคำร้องของโจทก์พอแปลความหมายได้ว่า มีความประสงค์ขอไม่ให้จำเลยจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินพิพาท จึงเป็นเรื่องขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 269 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรมีคำสั่งห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

ตามคำร้องของโจทก์พอแปลความหมายได้ว่า มีความประสงค์ขอไม่ให้จำเลยจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินพิพาท จึงเป็นเรื่องขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 269 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรมีคำสั่งห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ